

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5033394-10.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

RECORRENTE: THAIS SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A): MARIANA COSTA (OAB GO050426)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Com o trânsito em julgado baixem os autos e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 16 de dezembro de 2024.

5033394-10.2024.4.02.5001

500003483256 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5033394-10.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

RECORRENTE: THAIS SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A): MARIANA COSTA (OAB GO050426)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E OUTROS

RELATÓRIO

1. THAIS SANTOS DE OLIVEIRA interpõe Recurso de Medida Cautelar em razão de decisão proferida pelo Magistrado do 2º Juizado Especial de Vitória, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência antecipada que visava a suspensão da cobrança das parcelas mensais de seu contrato de financiamento estudantil. Alega que obteve seu contrato de adesão ao FIES em 23/05/2015, tendo utilizado o financiamento para o curso de Direito. Continua que a fase de amortização se iniciou em 10/07/2021 e desde 07/06/2024 encontra-se inadimplente devido à situação econômica do país, encaixando-se, assim, nos requisitos para obter a renegociação junto ao programa Desenrola FIES. Assevera que a Lei nº 14.375/2022, que alterou a Lei 10.260/2001, repetiu o padrão de “perdão da dívida” já contido na Medida Provisória 10.090/2021, passando a ser possível que estudantes inadimplentes do FIES tenham direito à aplicação de descontos de até 99% do saldo devedor. Afirmo que possui direito legal a referido desconto, porém, não consegue finalizar o procedimento em sede administrativa, sendo que após diversas tentativas de renegociação, não alcançou a dedução satisfatória que lhe é legalmente assegurada. Nesses termos, em atendimento à previsão da Lei nº 14.375/2022, requereu seja aplicado o desconto de 77% à dívida do contrato, resultando em um saldo devedor atualizado de R\$ 8.796,64.

2. Liminarmente, requereu a suspensão da cobrança das parcelas mensais de seu contrato FIES, no valor atual de R\$ 242,91, nos termos do art. 300 do CPC.

3. Decisão monocrática indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal (evento 3).

4. O FNDE apresentou contrarrazões (evento 9). Os demais recorridos restaram silentes.

5. É o relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame do seu mérito.

VOTO

6. Quanto ao mérito, entendo que as condições fáticas e jurídicas que justificaram a decisão proferida no evento 3 permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões expendidas como razões de decidir o mérito do presente agravo. Eis os termos lançados:

3. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do pedido de antecipação de tutela recursal. Nos termos do artigo 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou

de risco a ser assumido pelo processo". O Juízo processante considerou, em sua decisão, que o contraditório prévio deve ser prestigiado e que a questão de fundo deverá ser exaustivamente examinada em sede de cognição plena:

2. Do pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que as alterações legislativas promovidas na Lei nº 10.260/2001 pela MP nº 1.090/2021, convertida na Lei nº 14.375/2022 e posteriormente pela Lei nº 14.719/2023 aplicam-se somente as situações que se enquadram nos requisitos estabelecidos pelo legislador, de modo que não cabe ao poder judiciário estender os benefícios concedidos aos contratos inadimplentes aos contratos que não se encontram na mesma situação.

Nesse sentido, os seguintes julgados do TRF4:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIES. PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM O DESCONTO DA MP 1.090/2021. INAPLICABILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA MP 1.090/2021. 1. Caso em que autora pretende a aplicação da legislação do FIES para revisão de seu contrato de financiamento estudantil. No entanto, tendo em vista não se tratar de beneficiária inadimplente, a autora não se enquadra nas hipóteses de transações resolutivas previstas na MP 1.090/2021. 2. De outro lado, cabe frisar que, em termos gerais, não existe um direito subjetivo à renegociação do saldo devedor. Essas são questões que se encontram na esfera de interesse e conveniência da administração do sistema, que não podem ser impostas pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência indevida, especialmente porque não há qualquer alegação de conduta ilegal ou abusiva. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003621-94.2022.4.04.7114, 3ª Turma, Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 23/02/2024)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIES. PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM O DESCONTO DA MP 1.090/2021. INAPLICABILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA MP 1.090/2021. 1. Caso em que autora pretende a aplicação da legislação do FIES para revisão de seu contrato de financiamento estudantil. No entanto, tendo em vista não se tratar de beneficiária inadimplente, a autora não se enquadra nas hipóteses de transações resolutivas previstas na MP 1.090/2021. 2. De outro lado, cabe frisar que, em termos gerais, não existe um direito subjetivo à renegociação do saldo devedor. Essas são questões que se encontram na esfera de interesse e conveniência da administração do sistema, que não podem ser impostas pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência indevida, especialmente porque não há qualquer alegação de conduta ilegal ou abusiva. 3. Apelo desprovido. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007489-13.2022.4.04.7201, 4ª Turma, Desembargador Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 27/09/2023)

Ademais, não basta o mero ajuizamento de ação revisional com fundamento de onerosidade do contrato para, automaticamente, impedir que o credor busque a satisfação do crédito, conforme os mecanismos e a forma pactuada na avença.

A questão de fundo, portanto, deverá ser exaustivamente examinada em sede de cognição plena, na qual será possível o devido aprofundamento quanto aos elementos probatórios da lide.

Enfim, em que pese a documentação apresentada, parece-me que o contraditório deva prevalecer. Assim, INDEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA.

Desde logo ressalto que se tornou comum na praxe forense o "Pedido de Reconsideração" dirigido ao Juízo que indefere a liminar. Tal pedido não detém base jurídica, uma vez que há previsão de recurso inominado à Turma Recursal, em face da decisão interlocutória que indefere pedido liminar (arts. 4º e 5º da Lei 10.259). Tal recurso inominado tem nítida natureza jurídica de Agravo de Instrumento. Assim, desde logo registro que eventual "Pedido de Reconsideração" não será conhecido por este Juízo e, em princípio, não suspenderia prazos para o recurso.

4. Na hipótese, assiste razão ao magistrado. A pretensão autoral importa necessária revisão contratual e aferição da possibilidade de aplicação de regra infralegal estabelecida em momento posterior à contratação. Tais questões demandam o exercício do contraditório e manifestação do Juízo em sede de cognição exauriente, como garantia da segurança jurídica e do devido processo legal. Inclusive porque, a princípio, há de prevalecer o quanto contratado ao tempo das relações estabelecidas entre as partes.

5. Isso não significa que a autora não tenha direito à providência pleiteada nos autos principais, mas apenas que se deve aguardar a instrução processual e privilegiar o contraditório antes de ser proferida decisão satisfatória acerca do pedido principal. Ademais, conforme análise dos autos, a autora não está inadimplente há mais de 360 dias para que faça jus ao desconto de até 77% previsto no art. 5º-A, §4º, VII, da Lei 10.260/2001.

6. Também é de se levar em conta, no que diz respeito ao perigo de dano, que a parcela atual do contrato é de R\$ 242,91, que corresponde a aproximadamente 17% do salário mínimo, não havendo demonstração nos autos de que o pagamento de tal quantia, irrisória, importaria prejuízo à sua subsistência e de sua família.

7. Não se pode perder de vista, também, que a pretensão autoral, ainda que julgada totalmente procedente, não implicaria cessação do pagamento das parcelas, mas tão-somente uma renegociação com recálculo e novo escalonamento.

8. Assim sendo, **INDEFIRO o pedido de tutela recursal**, mantendo hígida a decisão ora recorrida.

9. Intimem-se as partes do ora decidido, bem como os recorridos para contrarrazões, no prazo legal. Tudo feito, retornem os autos a essa Relatoria.

7. Assim sendo **VOTO POR CONHECER e NEGAR PROVIMENTO** ao recurso. Com o trânsito em julgado baixem os autos e arquivem-se.

5033394-10.2024.4.02.5001

500003396542 .V3